

1500228-93.2021.8.26.0573
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CRISTINA ESCHER
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/04/2022
... já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
2ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1500228-93.2021.8.26.0573 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500228-93.2021.8.26.0573
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2205841/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2205841 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 800/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE AMAURI DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

JOSÉ AMAURI DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 31 de julho de 2021, por volta das 17h, na Rua Mirabeau Camargo Pacheco, n.º 597, bloco n.º 04, Conjunto Habitacional L. Roque Ortiz Filho, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiras pessoas, 171 (cento e setenta e uma) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como "maconha", pesando 218,74g (duzentos e dezoito gramas e setenta e quatro centigramas); 84 (oitenta e quatro) porções de cocaína na forma de "crack", pesando 23,21g (vinte e três gramas e vinte e um centigramas) e 105 (cento e cinco) porções de cocaína, pesando 19,26g

(dezenove gramas e vinte e seis centigramas), drogas estas que determinam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O rito procedimental da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fl. 92/93), o réu foi citado (fls. 104) e apresentou defesa preliminar (fls. 108). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 111/112) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Nos debates escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 164/168).

A defesa do réu requereu a absolvição por ausência de provas. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da menoridade, aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei 11.340/06 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 170/174)

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de constatação provisória (fls. 18/25) e pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 80/82), pelo laudo pericial de fls. 77/79 e pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação Marcos Roberto Leonardo, Policial Militar, disse que estava em patrulhamento rotineiro pela Vila Jardim e adentrou nos "predinhos", local muito conhecido como ponto de venda de drogas. Assim que entrou no bloco cinco, avistou o réu saindo de uma central de energia elétrica. Quando avistou a viatura, dispensou ao solo a sacola que tinha em mãos e se evadiu sentido a mata. Saiu em seu encalço, conseguindo cercá-lo próximo ao mercado municipal. Em busca pessoal nada foi encontrado. Na sacola dispensada foram apreendidas diversas "pedras" de "crack" (cerca de 84). No interior da central de energia, onde o réu inicialmente fora avistado, havia grande quantidade de "maconha" (cerca de 170) e cocaína (mais de 100). Presenciou o exato momento em que o réu dispensou a sacola. Já o conhecia dos meios policiais pela prática do tráfico. O réu alegou que a droga não era dele.

A testemunha arrolada pela acusação José Ricardo Martins Stolf, Policial Militar, ratificou a versão de seu colega de farda, acrescentando que foram apreendidas 84 porções de crack, 170 de maconha e mais de 100 de cocaína.

O acusado, José Amauri dos Santos Gonçalves da Silva, em sede policial, silenciou (fls. 07/08). Em Juízo, disse que se dirigiu ao local dos fatos para comprar vinte reais de "maconha". Os policiais chegaram após a entrega da cédula monetária e antes de receber as porções. Os traficantes saíram correndo e o interrogando foi abordado. Um dos policiais apresentou uma sacola, dizendo que levariam o declarante preso. As drogas estavam na sacola e eram dos "moleques".

Pois bem. A traficância restou comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que narraram com detalhes e de forma convincente e harmoniosa a apreensão da droga descrita na denúncia.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº

1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Assim, o réu ao avistar a viatura policial dispensou uma sacola que tinha nas mãos e fugiu, o que denota ilicitude em sua conduta.

No mais, frise-se que o réu já era conhecido dos meios policiais por tráfico e somado a isso o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Além disso, as drogas estavam acondicionadas da forma como as substâncias entorpecentes costumam ser embaladas para o comércio, conforme o laudo de fls.18/25.

Ainda, no tocante à alegação de que as drogas foram forjadas pelos policiais, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, pelo contrário, as provas dos autos demonstram que os entorpecentes foram regularmente apreendidos pelos policiais em local público após serem dispensados pelo réu.

Com relação ao tráfico, calha ressaltar, por oportuno, que o delitos previstos nos artigos 33 e 28 da Lei nº 11.343/06 restam consumados sempre que a conduta fática do agente se ajusta com perfeição a um dos comportamentos delineados pelos dois dispositivos legais.

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ - rel. ADOLPHINO RIBEIRO - RDTJRJ 20/310).

No §2º, artigo 28, da Lei de Tóxicos, está disposto que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Analisados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada destinava-se ao tráfico, mormente pela variedade e quantidade encontrada, incompatível com um mero usuário.

Nesses termos, ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria dos crimes descritos na denúncia, sendo a procedência da denúncia a medida que se impõe.

Passo a dosar as penas.

Artigo 33 da Lei 11.343/06

Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Em segunda fase, deixo de atenuar a pena em razão da menoridade, porque já no piso.

Na terceira fase de fixação de pena, deixo de reconhecer o tráfico privilegiado, pois, muito embora, o acusado seja primário, não pode ser ignorado o contexto em que ele foi abordado, qual seja, em local conhecido como ponto de tráfico e o encontro de grande quantidade e variedade de drogas (171 porções de "maconha", 84 porções de "crack" e 105 porções de cocaína). Enfim, indicativos que demonstram que o réu estava a se dedicar a atividade criminosa da traficância, afastando a ideia de que ele era traficante ocasional e que incorreu no tráfico em uma única vez.

Forçoso concluir-se, pois, que o acusado não se enquadra na categoria de pequeno traficante ou delinquente esporádico que a lei visa a beneficiar com a aplicação do mencionado redutor, eis que faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

Com efeito, assim registrou o preclaro Desembargador Luiz Antônio Cardoso, da 3ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 0036916-89.2011.8.26.0050 (Comarca da Capital, j. 30.07.2013):

"Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um

desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder."

Por seu turno, relatando a Apelação Criminal nº 0003671-60.2010.8.26.0073 (Comarca de Avaré, j. 25.05.2013), o eminente Desembargador Toloza Neto observou:

"Para a aplicação do referido redutor legal, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Não resta dúvida de que tal causa de diminuição de pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente punível. Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por outros crimes, não fazem jus ao benefício. A causa de redução deve ser aplicada em caráter excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo contumaz e habitual."

Tendo em vista a natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Sobre a pertinência da fixação de referido regime de cumprimento de pena, trago o seguinte precedente:

"Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

Ademais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ AMAURI DOS SANTOS GONÇALVES DA SILVA, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, NÃO PODERÁ APELAR EM LIBERDADE, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da Lei.

Honorários proporcionais

P.I.C.

Botucatu, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA